

1013239-95.2021.8.26.0009

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Defeito, nulidade ou anulação

Magistrado: Claudia Ribeiro

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional IX - Vila Prudente

Vara: 4ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... sua foto ao réu, nem indica furto ou roubo de seus documentos. Banco agiu em observância dos termos da Instrução Normativa INSS nº 28/2008, com a redação dada pela Instrução Normativa INSS nº 100/2018. Inocorrência de danos. Sentença mantida. Recurso não provido, com majoração da verba honorária". (TJSP, Apelação Cível nº 1001246-42.2021.8.26.0369, Rel. Des. Cauduro Padin, 13ª Câmara ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional IX - Vila Prudente

4ª Vara Cível

Avenida Sapopemba nº 3740, São Paulo - SP - cep 03145-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

C O N C L U S ã O

Em 12 de dezembro de 2022, faço estes autos conclusos à MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível do Foro Regional IX, Drª. Claudia Ribeiro. Eu, Daniela Neves Nogueira, Assistente Judiciário, subscrevi.

1013239-95.2021.8.26.0009 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1013239-95.2021.8.26.0009

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Defeito, nulidade ou anulação

Requerente:

Daniel Francisco Teixeira

Requerido:

Banco Pan S/A

Prioridade Idoso

Justiça Gratuita

Juíza de Direito: Drª. Claudia Ribeiro

Vistos.

Daniel Francisco Teixeira ajuizou a presente ação pelo rito comum, com pedido de tutela antecipada, contra "Banco Pan S/A", aduzindo, em síntese, que é titular do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição nº 181.655.656-1, pago pelo "Instituto Nacional de Seguridade Social" (INSS) mediante depósitos na conta corrente que mantém junto ao "Banco Bradesco S/A". Relata que em 26 de novembro de 2021 recebeu ligação telefônica de prepostos do réu que confirmavam a aprovação de um empréstimo consignado, no valor de R\$ 30.000,00, e informavam que o montante já estava disponível em sua conta corrente. Nega, contudo, a celebração da avença com o requerido, alegando que a contratação fraudulenta ensejará o desconto de 84 parcelas mensais no valor de R\$ 792,54. Tece considerações sobre a ocorrência de práticas abusivas em desfavor de idosos, aposentados e pensionistas em geral,

informando que foram infrutíferas as tentativas de solução extrajudicial, e assevera que os descontos indevidos estão lhe causando graves transtornos, além de uma grande angústia e sofrimento. Imputa ao requerido falha na prestação de serviços ao permitir a contratação fraudulenta de empréstimo e sustenta que a instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos causados ao consumidor. Pede a concessão de tutela de urgência para que seja determinada a imediata suspensão do desconto das parcelas sobre o seu benefício previdenciário; ao final, requer a declaração de inexigibilidade do débito decorrente do empréstimo consignado, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R\$ 15.000,00. Com a inicial vieram os documentos de fls. 26/39.

A decisão de fl. 41 deferiu o pedido de prioridade na tramitação do feito, concedeu ao demandante prazo de dez dias para depósito judicial do montante de R\$ 30.000,00 creditado em sua conta corrente e determinou a apresentação de documentos para apreciação do pedido de gratuidade.

Após manifestações do autor às fls. 61/62, 45/60 e 64/77, a decisão de fls. 78/79 concedeu ao demandante os benefícios da justiça gratuita e deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar ao réu a suspensão do desconto das parcelas mensais do empréstimo consignado, sob pena de multa de R\$ 500,00 por desconto efetuado em desacordo com a decisão, até o limite de R\$ 5.000,00.

Citado (fl. 83), o réu ofertou contestação às fls. 84/92, arguindo preliminar de inépcia da petição inicial por falta de documento essencial. No tocante ao mérito, assinala que em 26 de novembro de 2021 as partes celebraram o contrato de empréstimo consignado nº 351906035, de forma virtual, oportunidade em que o consumidor percorreu uma série de etapas para a formalização do contrato (sempre apondo o seu aceite) e, ao final, assinou a aludida avença de forma eletrônica, por meio de uma selfie. Destaca que a contratação foi realizada com uso de smartphone, cujo GPS encontrava-se ligado e indicava localização próxima à da residência do demandante, ressaltando que a imagem da selfie capturada pelo contratante e encaminhada à instituição financeira foi devidamente processada e conferida, por meio de comparação com a imagem existente no seu documento pessoal fornecido no ato da contratação, o que garante total confiabilidade na execução de todo o procedimento. Assevera, outrossim, que o valor solicitado pelo contratante foi devidamente creditado em conta corrente de sua titularidade, e discorre sobre a validade do negócio jurídico formalizado digitalmente, argumentando que a selfie do contratante corresponde à sua assinatura por meio de biometria facial, com procedimento de autenticação que captura a sua imagem para o reconhecimento facial, o qual segue rigorosamente os parâmetros da norma técnica ISO 19794- 5:2011.

Esclarece que após a contratação é gerado um laudo digital contendo uma série de informações aptas a confirmar a regularidade do negócio jurídico, afastando por completo a alegação de fraude, aduzindo que tal laudo nada mais é do que um registro eletrônico de armazenamento de informações sem alterações, garantido pela geração do hash 24797001, que serve para atestar a integridade do documento, afastando qualquer margem para impugnação. Nega a ocorrência de qualquer ilegalidade ou a existência de falhas no serviço prestado, sustentando que as cobranças são legítimas e devidas, de modo que não prospera o pedido de declaração de inexigibilidade do débito. Insurge-se, também, contra o pedido de indenização por dano moral, argumentando que eventuais transtornos suportados pelo consumidor não ultrapassam a esfera do mero aborrecimento. Requer a extinção do feito sem apreciação do mérito, ou a total improcedência da ação, juntando os documentos de fls. 154/180.

O autor, em réplica, refutou a preliminar arguida por ocasião da defesa e, no mais, reiterou os termos da inicial (fls. 189/195).

Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir (fl. 196), as partes manifestaram-se às fls. 201 e 203/204, respectivamente.

É o relatório. Fundamento e decido.

Inicialmente, afasto a preliminar de inépcia, pois a petição inicial atende aos requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, trazendo adequada descrição dos fatos e fundamentação jurídica dos pedidos (todos claros e

específicos), bem como viabilizando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa por parte do réu.

Neste ponto, observo que ao contrário do alegado, o autor confirmou o crédito do montante de R\$ 30.000,00 em sua conta corrente, e, posteriormente, apresentou o comprovante do depósito judicial da aludida quantia (fls. 61/62), sendo absolutamente desnecessária, portanto, a juntada do extrato da sua conta corrente, vez que a disponibilização do crédito restou incontroversa nos autos.

Quanto ao mérito, o feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, por tratar de matéria de fato e de direito que não demanda dilação probatória.

A ação é improcedente.

Não se olvida que o caso em tela versa sobre típica relação de consumo, pois se subsume perfeitamente às disposições contidas nos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90.

Contudo, apesar de aplicáveis os ditames da lei consumerista, importante ressaltar que a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor não se opera de forma automática, sendo necessária a convergência dos requisitos previstos no referido dispositivo, quais sejam: verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor.

No caso vertente, as afirmações do autor não se mostram verossímeis. Pelo contrário, encontram resistência nos documentos que instruíram a defesa ofertada às fls. 84/92.

Com efeito, os documentos coligidos aos autos demonstram que no dia 26 de novembro de 2021 o autor solicitou ao banco demandado a concessão de crédito por meio de empréstimo consignado (através de seu smartphone Samsung SM-G570M), apresentando, na oportunidade, os seus dados pessoais, uma foto da sua carteira de identidade (frente e verso - fls. 155 e 157), bem como os dados de sua conta corrente mantida junto ao "Banco Bradesco S/A" para o depósito do valor solicitado. Comprovam, outrossim, que a formalização da avença se deu em local próximo à residência do consumidor (considerando a margem de erro do geolocalizador), sendo certo que após o fornecimento de todas as suas informações pessoais e o envio das fotografias de sua carteira de identidade, o autor formalizou sua contratação por meio de selfie (biometria facial), capturada no ato da contratação pelo próprio sistema disponibilizado pela instituição financeira.

Já o documento juntado à fl. 167 dos autos demonstra que o crédito solicitado (no valor de R\$ 30.000,00) foi feito em favor do consumidor na mesma data da celebração do contrato - fato este confirmado pelo próprio demandante, e facilmente constatado pelo extrato de fl. 74 (parte esquerda).

Neste ponto, aliás, cumpre destacar que, conforme informações apresentadas à fl. 89, "a captura da assinatura digital só é possível de forma presencial. É

IMPOSSÍVEL assinar um contrato mediante a captura de imagem de uma foto, pois o sistema do app identifica movimentos como piscar de olhos, distâncias do próprio rosto e outras definições. No momento da captura da assinatura digital por biometria já se faz uma checagem comparativa, de forma instantânea, com a foto do documento de identidade que foi encaminhada, previamente, pelo próprio cliente via app. No momento que o cliente tira foto de seu documento de identificação e indexa ao app, tal documento já é analisado, instantaneamente, na base geral de todos os serviços de segurança pública para verificar a sua autenticidade e validade, somente prosseguindo a contratação com a validação do documento de identificação do contratante. Estando tudo dentro da conformidade, ou seja, tendo o cliente aceitado todas as condições da contratação (aceites), tendo o cliente juntado um documento de identificação legítimo (certificado na base dos sistemas de segurança pública) e, tendo sido colhida regularmente a assinatura por biometria facial, a operação é enviada para análise final, sendo o contrato encaminhado ao cliente por meio de seu e-mail, previamente cadastrado, ou podendo ser baixado e salvo em PDF. Daí a contratação passa para a fase de pagamento, com o recebimento do valor contratado, em conta indicada pelo cliente" (destaques não originais).

Importante destacar, aqui, que não bastassem todas as provas trazidas pela instituição financeira, hábeis a confirmar a regularidade da contratação, o próprio

autor mudou sua argumentação por ocasião da réplica, senão vejamos.

Ao propor a presente demanda, ele informou que tomou conhecimento do contrato em questão no próprio dia 26/11/2021, por meio de uma ligação telefônica de prepostos do requerido, oportunidade em que teria negado a celebração da aludida avença, mas acabou por informar os seus dados cadastrais à atendente, no intuito de comprovar que jamais havia solicitado aquele empréstimo (fl. 04, antepenúltimo parágrafo). Já em réplica, confirmou que realmente tirou uma selfie e encaminhou fotografias do documento pessoal, mas o fez por acreditar que desta forma conseguiria cancelar o suposto empréstimo consignado, quando na verdade tais documentos foram utilizados para confirmar a contratação (fl. 191, primeiro parágrafo).

Ocorre que tal argumentação não se sustenta, seja porque não é crível que o banco disponibilizaria vultosa quantia ao consumidor sem assegurar, prévia e minimamente, que a solicitação do crédito de fato procedia da pessoa cujos dados cadastrais foram informados na proposta de adesão a contrato de empréstimo consignado, seja porque o autor não juntou aos autos a íntegra dos diálogos via whatsapp supostamente travados com prepostos do réu, os quais comprovariam o envio da selfie e de seu documento de identificação pessoal por meio daquele canal de comunicação (e não pelo aplicativo do banco) justamente para solicitar o cancelamento do suposto empréstimo fraudulento.

Tudo indica, portanto, que a contratação virtual foi feita de forma legítima, sendo vasta a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça no sentido de aceitar como regular essa modalidade de contrato (à distância, confirmado por meio de biometria facial - selfie), confira-se:

"Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e inexigibilidade de débito c.c. indenizatória por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo manejado pela autora. Empréstimo consignado e saque em cartão de crédito com reserva de margem consignável. Contratos assinados eletronicamente por meio de biometria facial. Apresentação, pelo réu, de dossiês que demonstram a regular operacionalização das pactuações. Informações de geolocalização que correspondem ao endereço da autora ou local próximo a ele, considerando a margem de erro do geolocalizador. Efetiva disponibilização dos créditos correspondentes. Apresentação de cópia do documento pessoal da autora. Impugnação insatisfatória. Autora não nega que tenha enviado sua foto ao réu, nem indica furto ou roubo de seus documentos. Banco agiu em observância dos termos da Instrução Normativa INSS nº 28/2008, com a redação dada pela Instrução Normativa INSS nº 100/2018. Inocorrência de danos. Sentença mantida. Recurso não provido, com majoração da verba honorária". (TJSP, Apelação Cível nº 1001246-42.2021.8.26.0369, Rel. Des. Cauduro Padin, 13ª Câmara de Direito Privado. Data do Julgamento: 29/11/2022; Data de Registro: 29/11/2022)

"APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Inadmissibilidade. Validade do documento trazido pelo réu, que informa as características da operação, com assinatura da cliente, data, hora, ID da sessão, usuário e geolocalização. Requerido que demonstrou o crédito na conta da autora. Dossiê da contratação e captura de selfie. Validade da assinatura eletrônica nas cédulas de crédito bancário, conforme estatui o artigo 29, § 5º, da Lei nº 10.931/2004. Os descontos decorreram de contratação válida e regular, tendo o réu agido em exercício regular de direito. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido". (TJSP, Apelação Cível nº 1000727-55.2022.8.26.0394, Rel. Des. Helio Faria; 18ª Câmara de Direito Privado. Data do Julgamento: 28/11/2022; Data de Registro: 29/11/2022)

"RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano material e moral - Alegada não contratação de empréstimos pela autora - Prova documental inequívoca de que a acionante firmou os contratos por meio eletrônico, com assinatura digital e biometria facial (selfie remetida pela autora à instituição financeira no ato da contratação) - Existência e validade da contratação comprovadas nos autos - Dívida não infirmada - Ato ilícito - Inocorrência - Exercício regular de direito da instituição financeira - Autora que não se desincumbiu do seu ônus probatório - Artigo 373, inc. I, do CPC - Dano moral

não caracterizado - Improcedência mantida - Recurso improvido". (TJSP, Apelação Cível nº 1131334-05.2021.8.26.0100, Des. Rel. Correia Lima, 20ª Câmara de Direito Privado. Data do Julgamento: 28/11/2022; Data de Registro: 28/11/2022)

"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Empréstimo consignado - O banco apresentou o contrato de empréstimo consignado, firmado eletronicamente, além de cópias dos documentos pessoais apresentados e 'selfie' tirada pela própria autora no ato da avença - Houve, ainda, a disponibilização do valor de R\$ 8.654,64 à autora sendo incontroverso que os pagamentos das parcelas são feitos através de consignação em seu benefício previdenciário - Não padece de irregularidade a operação financeira em questão, estando dispostas as cláusulas contratuais de forma clara, compreensível, constando expressamente de que se trata de empréstimo consignado - As taxas de juros também foram devidamente informadas e a forma de pagamento avençada também é expressa no contrato - Não é devida indenização por danos materiais consistente na devolução dos valores cobrados a título de parcelas, diante da higidez do contrato celebrado entre as partes - Indevida também, a indenização por danos morais pleiteada, porquanto, as cobranças decorrem de contrato validamente firmado pelas partes, não havendo que se falar em ato ilícito - Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido, majorados os honorários advocatícios de R\$ 1.000,00 para R\$ 1.500,00, observado o deferimento da justiça gratuita". (TJSP, Apelação Cível nº 1003322-60.2022.8.26.0577, Rel. Des. Mendes Pereira, 15ª Câmara de Direito Privado. Data do Julgamento: 25/11/2022; Data de Registro: 25/11/2022)

"APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência da relação jurídica c.c indenizatória por danos morais. Empréstimos consignados em benefício previdenciário. Negativa de contratação. Sentença de improcedência. Irresignação. Mútuo exigível. Prova das contratações. Contratos assinados digitalmente. Identificação por biometria facial (selfie) e geolocalização. Valores disponibilizados em conta bancária do autor. Sentença mantida. Recurso improvido". (TJSP, Apelação Cível nº 1005575-52.2022.8.26.0114, Rel. Des. Cláudio Marques, 24ª Câmara de Direito Privado. Data do Julgamento: 24/11/2022; Data de Registro: 24/11/2022)

Assim, não há que se falar em declaração de inexistência de débito ou devolução de valores, vez que tanto a contratação quanto os descontos mensais realizados sobre o benefício previdenciário do demandante mostram-se regulares e devem ser mantidos conforme ajustado entre as partes, em homenagem ao princípio do pacta sunt servanda.

Ante o exposto, julgo improcedente a presente ação e, por consequência, revogo a tutela de urgência anteriormente concedida (fls. 78/79), autorizando a retomada dos descontos das parcelas do empréstimo consignado sobre o benefício previdenciário do autor (aposentadoria por tempo de contribuição nº 181.655.656-1).

Em razão do princípio da sucumbência, condeno o demandante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios do patrono do réu, que arbitro em 10% sobre o valor da causa (fl. 41), devidamente atualizado. Observo, todavia, que o requerente ficará isento do pagamento de tais verbas, nos termos do artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil, por ser beneficiário da justiça gratuita (fl. 78). P.R.I.

São Paulo, 12 de dezembro de 2022.

CLAUDIA RIBEIRO - Juíza de Direito
(assinado digitalmente)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA